

PRÁTICA PROCESSUAL TRIBUTÁRIA

2ª Aula – Princípios do Processo Tributário

Fundamentos constitucionais e aplicação prática

Prof.^a Ma. Marcilene Andrade | 17/08/2026

Retomando a Aula Anterior

Na primeira aula vimos que o Processo Tributário:

Dimensão Dupla

Possui dimensão administrativa e judicial.

Instrumento de Controle

Constitui instrumento de controle da atuação tributária.

Fase do Crédito

Deve ser analisado a partir da fase em que se encontra o crédito.

Escolha do Instrumento

Exige a escolha adequada do instrumento processual.

Pergunta de Partida

O Estado pode constituir e cobrar tributos de qualquer maneira, desde que o tributo seja materialmente devido?

Resposta: **NÃO.**

A exigência tributária deve respeitar também as **garantias processuais constitucionais**. Não basta que o tributo seja materialmente devido — o procedimento também deve ser juridicamente legítimo.

Por que estudar Princípios?



Interpretação

Orientam a interpretação das normas processuais e materiais.



Condicionamento

Condicionam a atuação administrativa e jurisdicional.



Proteção

Protegem direitos do contribuinte e limitam o exercício do poder estatal.



Lacunas e Conflitos

Auxiliam na solução de lacunas e conflitos normativos.



Validade

Funcionam como parâmetros de validade dos atos processuais.

📌 **Ideia central:** Não basta que o tributo seja devido. A forma de sua constituição, discussão e cobrança também deve ser juridicamente legítima.

A Constituição como Fundamento do Processo Tributário

O processo tributário não encontra fundamento apenas no CTN, na legislação administrativa, na Lei de Execução Fiscal ou no CPC. Ele deve ser compreendido a partir da **Constituição Federal**.

Principais Fundamentos Constitucionais

Dispositivo	Garantia
Art. 5º, II	Legalidade
Art. 5º, XXXV	Inafastabilidade da jurisdição
Art. 5º, LIV	Devido processo legal
Art. 5º, LV	Contraditório e ampla defesa
Art. 5º, LXXVIII	Razoável duração do processo
Art. 37	Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
Art. 93, IX	Fundamentação das decisões judiciais (nota: LINDB, art. 20)

DIVISÃO DE CONTEÚDO

Parte I

Princípios Gerais

Legalidade · Segurança Jurídica · Isonomia · Razoabilidade e Proporcionalidade

Legalidade

A Administração Tributária atua nos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

CF/1988: art. 5º, II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei

No campo tributário, a legalidade possui **dupla dimensão**:

Dimensão Material

- Instituição e majoração de tributos
- Definição dos elementos essenciais da obrigação tributária

Dimensão Processual

- Fiscalização
- Lançamento
- Imposição de penalidades
- Cobrança
- Prática dos atos administrativos

Aplicação Prática

A autoridade fiscal não pode criar obrigação não prevista em lei, exigir documento sem fundamento normativo, aplicar penalidade fora das hipóteses legais ou utilizar procedimento incompatível com o ordenamento.

Segurança Jurídica

A segurança jurídica protege dimensões essenciais da relação entre o contribuinte e o Estado:

Estabilidade

Das relações jurídicas tributárias constituídas.

Previsibilidade

Da atuação estatal no tempo e no espaço.

Confiança Legítima

Proteção das expectativas razoavelmente criadas.

Coerência Decisória

Uniformidade e consistência nas decisões.

Prazos e Situações

Respeito aos prazos e situações consolidadas.

Relação com o Processo Tributário

Relaciona-se diretamente com: **decadência, prescrição, irretroatividade, proteção da confiança e estabilidade das decisões.**

Pergunta Fundamental

Pode o contribuinte permanecer indefinidamente submetido à possibilidade de lançamento ou cobrança? **Não.**

Isonomia

Contribuintes em situações equivalentes devem receber **tratamento jurídico equivalente**.

Tratamento Imparcial

A Administração deve agir sem favoritismos ou discriminações de qualquer natureza.

CrITÉRIOS Objetivos

As decisões devem ser pautadas por critérios objetivos e verificáveis.

Aplicação Uniforme

As normas devem ser aplicadas de forma uniforme a todos os contribuintes.

Vedação à Arbitrariedade

Ausência de favorecimentos ou discriminações arbitrárias.

 **Aplicação prática:** Situações semelhantes não podem receber soluções distintas sem fundamentação jurídica adequada.

Razoabilidade e Proporcionalidade

A atuação administrativa e jurisdicional deve guardar relação adequada entre o **meio utilizado** e a **finalidade pretendida**.

Razoabilidade

Veda decisões arbitrárias ou manifestamente inadequadas. Impõe que a atuação estatal seja racional e compatível com os fins do ordenamento jurídico.

Proporcionalidade

Exige análise tríplice:

- **Adequação** — o meio é apto a atingir o fim?
- **Necessidade** — é o meio menos gravoso disponível?
- **Proporcionalidade em sentido estrito** — os benefícios superam os ônus?

Exemplo Prático

A apreensão de bens ou documentos como forma indireta de obrigar o contribuinte a pagar tributo pode configurar medida desproporcional — pois ultrapassa os limites do necessário para a finalidade arrecadatória.

DIVISÃO DE CONTEÚDO

Parte II

Garantias Processuais Fundamentais

Devido Processo Legal · Contraditório · Ampla Defesa · Fundamentação

Devido Processo Legal

CF, art. 5º, LIV: Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

No processo tributário, significa que a atuação estatal deve observar: competência; procedimento previsto em lei; possibilidade de defesa; produção de provas; decisão fundamentada; respeito aos direitos processuais.

Devido Processo Formal

Respeito às regras procedimentais estabelecidas em lei. O processo deve tramitar conforme o rito legalmente previsto, com observância de prazos, formas e competências.

Devido Processo Substancial

Proibição de atos arbitrários, irrazoáveis ou desproporcionais. O conteúdo das decisões e atos administrativos também deve ser materialmente justo e compatível com o ordenamento.

Contraditório

CF, art. 5º, LV — O contraditório não significa apenas ser informado. Ele compreende dimensões mais amplas e substantivas.



Ciência

Conhecimento dos atos e alegações praticados no processo.



Participação

Possibilidade de apresentar argumentos e provas em resposta.



Influência

Possibilidade efetiva de contribuir para a formação da decisão.



Fórmula didática: Contraditório = **informação** + **participação** + **possibilidade de influência**

Ampla Defesa

A ampla defesa assegura ao contribuinte a utilização dos meios juridicamente admitidos para defender seus direitos. Pode envolver:

Alegações de Fato

Apresentação dos fatos relevantes para a defesa.

Fundamentos Jurídicos

Argumentação baseada no ordenamento jurídico aplicável.

Documentos

Juntada de documentos probatórios pertinentes.

Perícias

Produção de prova técnica especializada.

Diligências

Realização de atos instrutórios necessários.

Recursos

Impugnação das decisões desfavoráveis.



Atenção: Contraditório e ampla defesa são complementares, mas não são sinônimos. O contraditório garante participação; a ampla defesa garante os meios para exercê-la.

Contraditório e Ampla Defesa no Processo Administrativo

A Constituição expressamente garante contraditório e ampla defesa também aos **litigantes em processo administrativo**.

Aplicações no Processo Tributário Administrativo

1 Conhecimento do Auto de Infração

O contribuinte deve ser formalmente intimado do conteúdo integral do auto de infração lavrado contra si.

2 Acesso aos Elementos da Fiscalização

Direito de acesso aos documentos, relatórios e informações utilizados pela fiscalização.

3 Possibilidade de Impugnação

Garantia de prazo e forma adequados para apresentar impugnação administrativa.

4 Produção de Provas e Recurso

Direito de produzir provas, conhecer os fundamentos da decisão e interpor recurso.

Cerceamento de Defesa

Há cerceamento de defesa quando a atuação estatal **impede ou restringe indevidamente** o exercício efetivo da defesa.

Exemplos de Cerceamento

Ausência de Intimação Válida

O contribuinte não é regularmente notificado dos atos processuais.

Negativa de Acesso aos Autos

Recusa injustificada de acesso aos documentos e elementos do processo.

Indeferimento Imotivado de Prova

Rejeição de prova relevante sem apresentação de justificativa adequada.

Decisão Surpresa

Decisão baseada em fundamento sobre o qual o contribuinte não pôde se manifestar.

Prazo Inferior ao Legal

Concessão de prazo inferior ao legalmente previsto para exercício da defesa.

 **Consequência possível:** nulidade do ato ou da decisão, desde que demonstrada sua relevância para a defesa.

O que o CARF diz sobre Cerceamento de Defesa?

Jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sobre reconhecimento (e rejeição) do cerceamento de defesa no processo administrativo tributário.

Acórdão 2002-000.148 (CARF, 2018 — IRPF)

Violação: Descrição insuficiente dos fatos no auto de infração.

Resultado: Nulidade do lançamento declarada de ofício.

Ementa: "A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo deve ser reconhecida de ofício por ser matéria de ordem pública."

Acórdão 9303-001.275 (CARF, 2010)

Violação: Ausência de intimação do contribuinte para manifestar-se sobre resultado de diligência.

Resultado: Nulidade do processo administrativo fiscal.

Ementa: "A ausência de intimação do contribuinte para manifestar-se acerca de diligência enseja nulidade do processo administrativo fiscal por flagrante preterição do direito de defesa."

Acórdão 3201-004.186 (CARF, 2018)

Violação alegada: Indeferimento de perícia.

Resultado: Cerceamento NÃO reconhecido.

Ementa: "Não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia cuja necessidade não se comprova nos autos."

☐ **Alegar cerceamento não é suficiente** — é preciso demonstrar qual garantia foi violada, qual ato causou a violação e qual prejuízo processual resultou.

Acórdãos Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF

Número do Processo 11080.724128/2016-10	
Contribuinte JORGE LUIZ WINKLER	
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO	Data da Sessão 23/05/2018
Relator(a) CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ	
Nº Acórdão 2002-000.148	Tributo / Matéria
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e declarar de ofício a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, em razão da insuficiente descrição dos fatos na autuação. (assinado digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Fátima Marcília Ferreira Campêlo, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.	
Ementa(s) Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2013 LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Cabe ao CARF o controle da legalidade do lançamento. A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo deve ser reconhecido de ofício por ser matéria de ordem pública.	

Número do Processo 11119.000019/98-78	
Contribuinte DOCEPAR S.A.	
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO	Data da Sessão 07/12/2010
Relator(a) LEONARDO SIADE MANZAN	
Nº Acórdão 9303-001.275	Tributo / Matéria
Decisão Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso especial para anular o processo a partir da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à repartição de origem para intimar o sujeito passivo para manifestar-se acerca do resultado da diligência de As. 847/857. Os Conselheiros Nairi Gama e Rodrigo Cardozo Miranda declararam-se impedidos de votar.	
Ementa(s) NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador: 07/07/1998 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. A ausência de intimação do contribuinte para manifestar-se acerca de diligência, enseja nulidade do processo administrativo fiscal por flagrante preterição do direito de defesa. Recurso Especial do Contribuinte Provido	

[illegible]

 carf.fazenda.gov.br 

carf.fazenda.gov.br

Conselho Administrativo de Recursos ...

Dever de Fundamentação

Toda decisão deve apresentar as razões que justificam sua conclusão. A fundamentação permite:



Conhecer o Raciocínio

Permite compreender o raciocínio decisório adotado pela autoridade.



Controlar a Legalidade

Viabiliza o controle da legalidade do ato decisório.



Viabilizar Recurso

Permite ao interessado identificar os pontos a impugnar em recurso.



Afastar Arbitrariedade

Afasta decisões arbitrárias e legitima o exercício do poder.

Uma decisão não é fundamentada apenas porque possui muitas páginas. Ela precisa **enfrentar os argumentos juridicamente relevantes** apresentados pelas partes.

Fundamentação na Esfera Administrativa e Judicial

Processo Administrativo

A autoridade deve indicar:

- Fatos relevantes apurados
- Fundamentos jurídicos aplicáveis
- Análise das provas produzidas
- Razão do acolhimento ou rejeição dos argumentos

Processo Judicial

O juiz deve:

- Enfrentar as questões relevantes
- Indicar os fundamentos jurídicos
- Justificar sua conclusão
- Observar os parâmetros do art. 489 do CPC

Pergunta:

"Improcede o pedido porque o lançamento está correto." — É fundamentação suficiente? **Não necessariamente.** A decisão precisa enfrentar os argumentos concretos apresentados pelo contribuinte, não apenas afirmar uma conclusão genérica.

DIVISÃO DE CONTEÚDO

Parte III

Acesso à Justiça e Efetividade

Inafastabilidade da Jurisdição · Escolha da Esfera · Efetividade da Tutela · Razoável Duração

Inafastabilidade da Jurisdição

CF, art. 5º, XXXV: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Regra Geral

No processo tributário, o contribuinte pode, em regra, recorrer ao Judiciário **sem necessidade de esgotar previamente a esfera administrativa**. A via judicial está sempre disponível diante de lesão ou ameaça a direito.

Atenção Estratégica

A possibilidade jurídica de judicialização **não significa que essa seja sempre a melhor estratégia processual**. A escolha da via adequada exige análise do caso concreto.

Processo Administrativo ou Judicial?

Diante de uma exigência tributária, o contribuinte pode precisar avaliar qual esfera é mais adequada ao seu caso concreto:

Esfera Administrativa

- Menor formalismo
- Possibilidade de revisão interna
- Produção de provas
- Suspensão da exigibilidade
- Ausência, em regra, de custos judiciais

Esfera Judicial

- Tutela jurisdicional independente
- Possibilidade de tutela provisória
- Controle de legalidade e constitucionalidade
- Coisa julgada

 **Pergunta prática:** "Posso ir ao Judiciário?" é diferente de "É estrategicamente conveniente ir ao Judiciário neste momento?" A análise estratégica é parte essencial da prática processual tributária.

Efetividade da Tutela

O direito de acesso ao Judiciário não se limita ao direito de apresentar uma ação. A tutela jurisdicional deve ser:

Adequada Compatível com a natureza do direito a ser protegido.	Tempestiva Prestada em tempo útil para produzir efeitos concretos.	Efetiva Capaz de produzir resultados práticos no mundo dos fatos.
--	--	---

No Processo Tributário, Pode Ser Necessária Tutela Imediata Para:

- Suspender exigibilidade do crédito tributário
- Impedir inscrição em dívida ativa ou cobrança
- Evitar constrição patrimonial
- Preservar certidão de regularidade fiscal
- Impedir efeitos potencialmente irreversíveis

Razoável Duração do Processo

CF, art. 5º, LXXVIII: A Constituição assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Processos extremamente demorados podem comprometer:

Segurança Jurídica

A indefinição prolongada compromete a estabilidade das relações tributárias.

Atividade Econômica

A incerteza fiscal afeta decisões de investimento e operação.

Regularidade Fiscal

Processos pendentes podem impedir a obtenção de certidões.

Planejamento Empresarial

A duração excessiva dificulta o planejamento de longo prazo.

Capacidade Arrecadatória

O Estado também é prejudicado pela demora na resolução dos litígios.

 **A duração razoável protege: o contribuinte e a Administração Pública.**

DIVISÃO DE CONTEÚDO

Parte IV

Peculiaridades do Processo Administrativo

Oficialidade · Verdade Material · Controle de Legalidade · Ausência de Jurisdição

Princípios Peculiares à Esfera Administrativa

O processo administrativo tributário possui características próprias que o distinguem do processo judicial:

Oficialidade

A Administração impulsiona o processo de ofício, independentemente de provocação do contribuinte.

Busca da Verdade Material

Procura-se reconstruir os fatos relevantes para a correta aplicação da lei, indo além da verdade formal.

Controle da Legalidade

A própria Administração revisa seus atos, podendo anulá-los quando ilegais.

Ausência de Jurisdição

A decisão administrativa não possui a mesma natureza da decisão judicial – não faz coisa julgada material.

Imparcialidade Técnica

Não submissão do órgão julgador ao poder hierárquico quanto ao conteúdo da decisão – a função decisória deve preservar imparcialidade técnica.

Peculiaridades do Processo Judicial

No processo judicial tributário, destacam-se características que o distinguem da esfera administrativa:



Inércia

O Judiciário depende de provocação — não age de ofício. A iniciativa é sempre da parte interessada.



Imparcialidade

O juiz não integra a relação tributária material, garantindo neutralidade estrutural no julgamento.



Inafastabilidade

Lesões ou ameaças a direitos podem sempre ser submetidas ao Judiciário, sem exclusão legal.



Efetividade

A tutela deve produzir proteção jurídica concreta, não apenas formal.



Coisa Julgada

A decisão definitiva pode adquirir estabilidade própria da jurisdição, vedando rediscussão.

DIVISÃO DE CONTEÚDO

Parte V

Caso Prático

Aplicação dos Princípios Processuais Tributários a Situações Concretas

Caso: Documentos Negados

A Situação

A empresa **Beta Comércio Ltda.** recebeu Auto de Infração de ICMS e apresentou impugnação administrativa requerendo:

- Acesso integral ao relatório da fiscalização
- Cópia dos documentos utilizados para apuração
- Realização de perícia contábil

A Resposta da Administração

1. Negou acesso a parte dos documentos
2. Indeferiu a perícia sem apresentar justificativa
3. Manteve integralmente o lançamento



Pergunta: Quais princípios processuais podem ter sido violados pela atuação da Administração?

Resolvendo o Caso

Possíveis Violações Identificadas

Contraditório

Ausência de conhecimento integral dos elementos utilizados contra o contribuinte — violação da dimensão de *ciência e participação*.

Ampla Defesa

Restrição aos meios de defesa — negativa de acesso a documentos e indeferimento de perícia comprometem a utilização dos instrumentos defensivos.

Devido Processo Legal

Comprometimento da regularidade do processo — tanto na dimensão formal quanto substancial.

Fundamentação

Indeferimento de prova sem motivação adequada — a decisão não apresentou as razões do indeferimento da perícia.

Atenção — Técnica de Arguição

Não basta alegar genericamente "violação à defesa". O advogado deve demonstrar: **qual garantia foi violada + qual ato provocou a violação + qual prejuízo processual resultou dela.**

Um Segundo Problema

Agora altere um único elemento: a Administração forneceu todos os documentos e admitiu a produção das provas. Ao final, proferiu decisão com a seguinte fundamentação:

"Mantém-se o Auto de Infração, pois a fiscalização agiu corretamente."

Perguntas para Reflexão

1

Contraditório Formal?

Houve contraditório formal – o contribuinte foi ouvido e pôde apresentar provas.

2

Ampla Defesa?

Houve ampla defesa – os meios de defesa foram disponibilizados e utilizados.

3

Fundamentação Adequada?

A decisão está adequadamente fundamentada? **Não necessariamente** – a frase não enfrenta os argumentos concretos apresentados.

4

Defesa Formal é Suficiente?

A existência de defesa formal é suficiente para tornar legítimo o processo? **Não.**



Conclusão: Garantias processuais devem ser **efetivas**, e não meramente formais.

Quando o CARF Reconhece (ou Rejeita) o Cerceamento?

Análise comparativa da jurisprudência do CARF — o que diferencia uma alegação procedente de uma improcedente.

CARF RECONHECE o cerceamento (nulidade):

- Auto de infração com descrição insuficiente dos fatos (Ac. 2002-000.148)
- Falta de intimação para manifestação sobre diligência (Ac. 9303-001.275)
- Negativa de acesso a documentos utilizados na autuação
- Decisão baseada em fundamento sobre o qual o contribuinte não pôde se manifestar
- Prazo inferior ao legalmente previsto para defesa

CARF REJEITA o cerceamento (alegação improcedente):

- Indeferimento de perícia cuja necessidade não foi demonstrada (Ac. 3201-004.186)
- Contribuinte que teve todas as alegações analisadas em todas as instâncias (Ac. 3201-004.186)
- Irregularidades em instrumentos de controle interno (TDPF/MPF) sem prejuízo demonstrado
- Alegação genérica sem indicação do ato violador e do prejuízo concreto

"A existência formal de defesa não garante a legitimidade do processo. O cerceamento exige demonstração concreta: garantia violada + ato causador + prejuízo processual."

Síntese da Aula

O Processo Tributário está submetido à Constituição. Principais garantias estudadas:

Garantia	Conteúdo Essencial
Legalidade	Atuação estatal juridicamente vinculada — material e processual.
Segurança Jurídica	Estabilidade e previsibilidade das relações tributárias.
Devido Processo Legal	Processo juridicamente adequado — formal e substancialmente.
Contraditório	Informação, participação e possibilidade de influência.
Ampla Defesa	Utilização efetiva dos meios de defesa juridicamente admitidos.
Fundamentação	Decisões racionalmente justificadas, que enfrentam os argumentos relevantes.
Inafastabilidade	Acesso ao Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito.
Efetividade	Tutela adequada, tempestiva e concretamente protetiva.

Uma Pergunta para Levar

O processo tributário existe apenas para possibilitar que o Estado cobre tributos? **Não.**

Ele também constitui instrumento de:



Controle do Poder

Controle do poder estatal no exercício da função tributária.



Proteção do Contribuinte

Proteção dos direitos fundamentais do contribuinte.



Realização da Legalidade

Concretização do princípio da legalidade na prática tributária.



Solução de Conflitos

Resolução legítima dos conflitos entre Fisco e contribuinte.



Segurança das Relações

Segurança e estabilidade das relações tributárias.

☐ **Ideia final:** Tributar conforme a Constituição significa não apenas cobrar o tributo correto, mas fazê-lo pelo **procedimento juridicamente adequado**.

Próxima Aula – Processo Administrativo Tributário

Temas a Serem Estudados

01	02	03
Fiscalização	Lançamento e suas Espécies	Denúncia Espontânea
Poderes e limites da atividade fiscalizatória da Administração Tributária.	Lançamento de ofício, por declaração e por homologação.	Requisitos, efeitos e aplicação prática do instituto.
04	05	
Direitos do Contribuinte	Decadência e Início da Discussão	
Garantias do contribuinte no curso do processo administrativo.	Prazos decadenciais e início da discussão administrativa do crédito.	

Leitura indicada: MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. *Processo Tributário*. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2026. **Capítulo 3 – Processo Administrativo Tributário.**